

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المسئرى: السنة الثالثة ثانوى.	
الوحدة: النسب والتبني والكفالة.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسى، الندرجات، المكتبة الشاملة، قانون الأسرة		الهدف العلمى: يتعرّف على أهم الحلول التى جاءت بها الشريعة الإسلامية للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.	
المجازى، أحكام النسب فى الفقه الإسلامى، أطروحة ماجستير لفؤاد مرشد داوود بدير		الحجر الزمنى للوحدة: ثلاث ساعات.			
العناصر المفاهيمية:					
أولاً: النسب. 1-تعريف النسب لغة واصطلاحاً. 2-أهمية النسب. 3-سبب النسب (الزواج). 4-طرق إثبات النسب أ/الإقرار. ب/البينة الشرعية وتشمل: (وثيقة عقد الزواج، الشهود، البصمة الوراثية عند النزاع). 5-حقوق الطفل مجهول النسب.					
ثانياً: التبني. 1-تعريف التبني لغة واصطلاحاً. 2-حكمه ودليله. 3-الحكمة من تحريمه.					
ثالثاً: الكفالة. 1-تعريف الكفالة لغة واصطلاحاً. 2-حكم الكفالة ودليها. 3-الحكمة من تشريع الكفالة. تقويم.					
الوضيحات		نشاط المعلم والمتعلم		البناء التعليمى للوحدة	
الزمن		التقويم			
وضعية الانطلاق.		عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.		بعد أن أدخل أحمد زوجته للمستشفى لتضع له مولوده الأول. طلبت منه إدارة المستشفى الدفتر العائلى فرض تقديمه لأنه ليس ملزماً بذلك؟ ما رأيك فى تصرف أحمد؟ تصرف خاطئ لأنّ الدفتر العائلى مهم حتى يسجل فيه ابنه فهو حق الولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع وعن أمّه تدفع به عن نفسها الفضيحة والاثام بالفحشاء، وأبيه يحفظ به نسبه وولده من الضياع أو أن ينسب لغيره. يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة ﴿ الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين.﴾	
وضعية بناء التعلّمات.		النشاط الأول:		أولاً: النسب: 1-تعريف النسب: لغة: القرابة والالحاق. اصطلاحاً: إلحاق الولد ذكراً كان أو أنثى بوالده.	
		-استخلص معنى النسب لغة: ▪ انتسب إلى أبيه. التحق به ▪ فلان نسيبنا. قريبنا -إذا كان النسب هو إلحاق، فمن الذى نلحقه وبمن نلحقه؟ الولد بأبيه		10د	
		النشاط الثانى:		2-أهمية النسب: ✓ طريق للمحافظة على مقصد النسل. ✓ حق الولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع وعن أمّه تدفع به عن نفسها الفضيحة والاثام بالفحشاء، وأبيه يحفظ به نسبه وولده من الضياع أو أن ينسب لغيره. ✓ ارتباطه بعدة أحكام أسرية كالمحرمة، والميراث والوصية، ودفع الدية عن العاقلة.	
		-ماهى علاقة النسب بمقاصد الشريعة الإسلامية. -من يذكر ببعض الأحكام الأسرية المتعلقة بموضوع النسب التى تناولناها فى السنة الثانية فى وحدة "من أحكام الأسرة فى الإسلام".		15د	

15د	يبيّن سبب النسب.	3-سبب النسب: للنسب سبب واحد وهو الزواج الصحيح المستوفي للشروط والأركان، فبمجرد ظهور الحمل ينسب تلقائيا للزوج. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لُعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [أخرجه أبو داود] كما يثبت أيضا بالزواج الفاسد وهو ما اختل منه شرط من شروط صحته، كالزواج من غير شهود. ونكاح الشبهة بشروط. كمن تزوّج بامرأة وأنجب منها ثم علم بعد ذلك أنّها اخته من الرّضاع.	النشاط الثالث: 1-قَالَ تَعَالَى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 05] 2-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» [أخرجه أبو داود] 3-المادة 40 من ق أ ج: "يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون." -بم يثبت النسب من خلال النصوص السابقة؟
15د	يحدّد طرق إثبات النسب.	4-طرق إثبات النسب: أ/الإقرار: وهو الاعتراف المطابق للعقل والواقع بنسب الولد. ب/البينة الشرعية: والمقصود بالبينة الشرعية هي الدلائل والحجج التي تؤكد هذه الواقعة وتتمثّل في: وثيقة عقد الزواج (الدفتر العائلي): وهي وثيقة يثبت صحة بها صحّة الزواج. الإشهاد: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على نسبة الولد. البصمة الوراثية (ADN): وهو الطبعة الجينية التي تدل على كل فرد بعينه. دليل علمي قطعي يدخل في باب المصلحة المرسلة ويُلجأ إليها كحلّ لمشكلة النسب وليس لإثبات النسب، كحالة تبديل المواليد في المستشفيات في الخطأ أو العمد، أو كحالة إنكار الرجل أبوته لطفل غير شرعي أو في حالة اغتصاب لتبرئة نفسه من هذه الجرائم، أو كحالة اختلاط الجثث خاصة عند الكوارث ...	النشاط الرابع: 1-المادة 40 من ق أ ج: "يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة" 2-المادة 44 من ق أ ج: "يثبت النسب بالإقرار بالبينة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدّه العقل أو العادة" 3-المادة 40 من ق أ ج، الفقرة 02: "ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب" -بم يثبت النسب بعد الزواج من خلال "المادة 40 من ق أ الجزائري"؟ الإقرار والبينة الشرعية. ما معنى الإقرار؟ الاعتراف. -ما معنى البينة الشرعية وفيم قد تتمثّل من خلال "المادة 40 من ق أ ج، الفقرة 02"؟ البينة بمعنى الدليل والحجّة وقد تتمثل الطرق العلمية أو الدفتر العائلي أو شهادة الشهود.
15د	يحدّد حقوق الطفل مجهول النسب.	5-حقوق الطفل المجهول النسب: أ-التعريف بمجهول النسب: هو الذي لا يُعلم أب ويطلق على كلّ طفل ضلّ أو طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا، فلا يعرف له نسب. ب-حقوق مجهول النسب: ✓ منحهم الاسم والهوية: بإعطائهم أسماء يدمجون من خلالها في المجتمع. ✓ من حقهم الأخوة في الدين: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الأحزاب: 05]	النشاط الخامس: 1-قَالَ تَعَالَى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ﴾ [الأحزاب: 05] كيف نسعي من لا يُعلم له أب؟ ثم استنتج ماله من حقوق من خلال الآية. 2-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا [رواه أحمد] 3-ماهي الحلول التي تقترحها للتكفل بهذه الفئة ماديا، والتي تمّت الإشارة إليها في "وحدة مدخل إلى علم الميراث"؟

		✓ حق المولاة والكفالة: وذلك لرعايتهم والنفقة عليهم وضمان العيش الكريم لهم وعدم الإساءة إليهم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا [رواه أحمد] ✓ الوصية: وذلك بالتبرع لهم بجزء من المال في حدود الثلث، وكذلك الهبة لإعانتهم وهي من الحلول المادية، وهذا من عناية الإسلام بهذه الفئة. قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]	
يعرف التبني تعريفا صحيحا.	15د	النشاط الأول: 1- قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 04] 2- جاء في تفسير ابن عباس: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ﴾ الذين تبنيتم في العون والنصرة ﴿أَبْنَاءَكُمْ﴾ كأبنائكم من النسب ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ بالسنتكم فيما بينكم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ يبين الحق ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [4] يدل إلى الصواب. -من خلال الآية وتفسيرها حدد معنى التبني؟	
يستخرج حكم التبني من النصوص الشرعية، ويستدل على حرمة.	15د	النشاط الثاني: 1- قَالَ تَعَالَى: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 05] 2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَهَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [أخرجه أبو داود] -ما حكم التبني في الإسلام؟ جاء في ق أ ج في مادته 46: "يمنع التبني شرعا وقانونا" -استنتج موقف ق أ ج من التبني؟ وجه الاستدلال: أمر الله تعالى برد الأنساب إلى أصلها إن كان معروفا، فإن لم يُعرف دُعي أخا في الدين. وقد تبني الرسول ﷺ زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى نزلت هذه الآية. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَهَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [أخرجه أبو داود] وجه الاستدلال: الحديث يمنع الانتساب إلى غير الأب الحقيقي. وهذا الذي سار عليه قانون الأسرة الجزائري في مادته 46: "يمنع التبني شرعا وقانونا"	
يبين الحكمة من تحريمه.	15د	النشاط الثالث: -استنتج سبب تحريم التبني من خلال الآيتين: [الأحزاب: 04-05] لأنه خلاف الحق فهو افتراء. ولتحقيق العدل. -ما علاقة ذلك بالروابط الأسرية؟ حُرِّمَ للحفاظ عليها. -الأعراض والأنساب؟ حفظها. -أحكام الشريعة؟ مراعاتها وعدم مخالفتها. 3- الحكمة من تحريمه: تعود إلى: ✓ الحفاظ على الأنساب من الاختلاط، والأعراض من الضياع. ✓ الحفاظ على الروابط الأسرية التي تقوم على الرحم والدّم. ✓ تحقيق العدل والبعد عن التزوير ✓ ضمان حقوق الأفراد في الميراث. ✓ رعاية حدود الحلال والحرام في فلسفة الأسرة في الإسلام.	

15د	يعرف الكفالة.	النشاط الأول: المادة 116 من ق أ ج: "الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي". -انطلاقاً من نص المادة أعلاه استخلص معنى الكفالة.		وضعية بناء التعلّما ت.
15د	يستخرج حكم الكفالة.	2-حكم الكفالة ودليلها: مشروعة: قَالَ تَمَّالٌ: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا [رواه أحمد] استنبط من الحديث الشريف الحكم الشرعي للكفالة في الإسلام.	النشاط الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا [رواه أحمد] استنبط من الحديث الشريف الحكم الشرعي للكفالة في الإسلام.	
15د	يبين الحكمة من تشريع الكفالة ويميّز بين التبني والكفالة.	3-الحكمة من تشريع الكفالة: ✓ حماية الأطفال من التشرد والضياع والهلاك. ✓ ضمان حياة نفسية واجتماعية كريمة وسليمة للمتكفل به. ✓ تقديم البديل الشرعي والعملي في مقابل تحريم التبني. ✓ من أعظم أبواب الخير التي حثّ عليها الإسلام. ✓ حل لمشكلة العقم لدى بعض الأسر وإشباع دافع الأمومة وغريزة الأبوة. ملاحظة: تجنّباً للحرج الشرعي شرّع الإسلام إرضاع الطفل المتكفل به قبل بلوغ السنتين حتى يصير من المحارم. قَالَ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [متفق عليه]	النشاط الثالث: ما فائدة التي تضمنها الكفالة لـ: ❖ الطفل المتكفل به؟ ❖ الشخص الكافل؟ ❖ المجتمع؟	
10د	خاتمي.	الإجابة: من جانب الوجود: شرع الزواج وتربية الأبناء، شرع الكفالة ... من جانب العدم: حرّم التبني وحرّم العلاقات غير الشرعية وشرّع الحدود لجرائم الأعراض.	تقويم: 1-كيف حافظ الإسلام على النسب؟ 2-قارن بين التبني والكفالة من حيث: الحكم الشرعي، الحصول على الميراث، حفظ الأنساب.	وضعية ختامية.

³ **المادة 116:** الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. **المادة 117:** يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان. **المادة 118:** يشترط أن يكون الكافل مسلماً عاقلاً أهلاً للقيام بشؤون المكفول وقادراً على رعايته. **المادة 119:** الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب. **المادة 120:** يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانونا الحالة المدنية. **المادة 121:** تُخَوَّل الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي. **المادة 122:** يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول. **المادة 123:** يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة. **المادة 124:** إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزاً لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول. **المادة 125:** التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية